

****اتفاقية عدم إفصاح وسرية معلومات****

**** (Non-Disclosure Agreement - NDA) ****

تُبرم هذه الاتفاقية في مدينة [اسم المدينة، مثال: القاهرة] بتاريخ [تاريخ اليوم]، الموافق [التاريخ الميلادي] بين كل من

****أولاً: الطرف الأول (الطرف المفوح للمعلومات السرية)****

السيد/ خالد [أو اسم الشركة الكامل إن وجدت]

الجنسية: مصري

رقم الهوية/سجل تجاري: [رقم الهوية أو السجل التجاري]

العنوان: [عنوان خالد أو الشركة بالكامل]

ويمثله في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ [اسم الممثل] بصفته [صفة الممثل إن كان شركة]

("ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الأول")

****ثانياً: الطرف الثاني (الطرف المتلقي للمعلومات السرية)****

Lawlink شركة

نوع الكيان القانوني: [مثال: شركة مساهمة مصرية / شركة ذات مسؤولية محدودة]

[Lawlink رقم السجل التجاري لشركة]: سجل تجاري رقم

[بالكامل Lawlink عنوان شركة]: العنوان

ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ [اسم الممثل] بصفته [صفة الممثل]

("ويشار إليها فيما بعد بـ "الطرف الثاني")

ويشار إلى الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ "الطرفين" أو "أطراف الاتفاقية" وإلى كل منهما على حدة بـ ("الطرف").

****تمهيد****

حيث أن الطرف الأول يمتلك معلومات سرية وذات قيمة تجارية ويود مشاركتها مع الطرف الثاني لأغراض التعاون المشترك و/أو تقديم خدمات معينة [يُمكن تحديد الغرض بدقة أكبر هنا، مثل: "لغرض تقييم إمكانية التعاون في مشروع تطوير برمجي"] (المشار إليه فيما بعد بـ "الغرض المحدد")

وحيث أن الطرف الثاني يرغب في الحصول على هذه المعلومات لتمكينه من تحقيق الغرض المحدد، ويتعهد بالحفاظ على سريتها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية

****لذا، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على ما يلي ****

****المادة (1): تعريف المعلومات السرية****

لأغراض هذه الاتفاقية، تعني "المعلومات السرية" كافة المعلومات والبيانات والمواد (سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو رقمية أو مرئية أو مسموعة) التي يمتلكها الطرف الأول أو يرتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي يتم أو قد يتم الإفصاح عنها أو إتاحتها للطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بالغرض المحدد. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر

بما في ذلك التصميمات، الوثائق الفنية، المكونات، المكتبات البرمجية، **** (Source Code) أ. **** كافة الأكواد البرمجية والمواد المتعلقة بتطوير البرمجيات

ب. ****قواعد البيانات: **** بما في ذلك بنيتها، محتواها، طرق تنظيمها، وآليات الوصول إليها

ج. ****خوارزميات العمل: **** بما في ذلك أي عمليات أو إجراءات أو نماذج رياضية أو منطقية خاصة بالطرف الأول

د. ****خطط التسويق: **** بما في ذلك استراتيجيات التسعير، الحملات الإعلانية المستقبلية، أبحاث السوق، وتحليلات المنافسين

هـ. ****قوائم العملاء: **** بما في ذلك بيانات الاتصال، تفضيلات العملاء، تاريخ التعاملات، وأي معلومات شخصية تتعلق بهم

و. أي معلومات أخرى تقنية، تجارية، مالية، إدارية، قانونية، أو تشغيلية تخص الطرف الأول، والتي يُصرح بها على أنها سرية أو التي يمكن للطرف الثاني أن يفهم بطبيعتها أنها سرية

****المادة (2): التزام عدم الإفصاح والاستخدام****

يلتزم الطرف الثاني التزاماً قاطعاً ومطلقاً بعدم نسخ، أو مشاركة، أو تسريب، أو الإفصاح عن، أو استخدام، أو نقل، أو 2.1. ، أو محاولة الوصول غير المصرح به لأي من المعلومات السرية لأي طرف (Reverse Engineering) هندسة عكسية ثالث، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، دون الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الأول

يلتزم الطرف الثاني باستخدام المعلومات السرية فقط وحصراً لتحقيق الغرض المحدد لهذه الاتفاقية. 2.2.

يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة التدابير الأمنية والإدارية والفنية اللازمة لحماية المعلومات السرية بنفس درجة العناية 2.3. التي يبذلها في حماية معلوماته السرية الخاصة، وعلى ألا تقل هذه العناية عن درجة العناية المعقولة في المجال المهني

يحظر على الطرف الثاني استغلال المعلومات السرية بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أي منفعة شخصية له أو لأي طرف ثالث، أو لإلحاق الضرر بالطرف الأول.

****المادة (3): الاستثناءات من الالتزام بالسرية****

لا يسري الالتزام بالسرية الوارد في هذه الاتفاقية على المعلومات السرية التي

دون أي خطأ أو إخلال من جانب الطرف الثاني (Public Domain) أ. أصبحت متاحة للعموم

ب. كانت بالفعل بحوزة الطرف الثاني قبل تاريخ الإفصاح عنها من قبل الطرف الأول، بشرط أن يثبت الطرف الثاني ذلك بمستندات كتابية

ج. حصل عليها الطرف الثاني بشكل مستقل من طرف ثالث غير ملزم بالسرية تجاه الطرف الأول، شريطة ألا يكون الطرف الثالث قد حصل عليها بطريقة غير مشروعة أو بالمخالفة لأي التزام بالسرية

د. يطلب الإفصاح عنها بموجب أمر قضائي مصري بات وصادر عن جهة قضائية مختصة، أو بموجب نص قانوني أمر. وفي هذه الحالة، يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فور تلقيه مثل هذا الطلب، وبقدر المستطاع، لتمكين الطرف الأول من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه

****المادة (4): المدد الزمنية****

تسري هذه الاتفاقية وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ توقيعها وتستمر طوال فترة التعاقد أو العمل المشترك بين الطرفين 4.1. لتحقيق الغرض المحدد

يمتد الالتزام بالسرية الوارد في هذه الاتفاقية لمدة (٣) ثلاث سنوات إضافية تبدأ بعد تاريخ انتهاء أو فسخ التعاقد أو 4.2. العمل المشترك بين الطرفين لأي سبب كان

****المادة (5): الإلتلاف والاسترداد****

عند انتهاء الغرض من التعاقد أو العمل المشترك، أو فور تلقي طلب كتابي من الطرف الأول، يلتزم الطرف الثاني 5.1. فوراً برد أو إتلاف (حسب توجيهات الطرف الأول) كافة النسخ الأصلية والرقمية والورقية وأي تمثيل آخر للمعلومات السرية، وأي مواد تحتوي على تلك المعلومات أو مستمدة منها

يلتزم الطرف الثاني بتقديم إقرار كتابي للطرف الأول، في غضون (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب، يؤكد فيه 5.2. إتمام عملية الرد أو الإلتلاف للمعلومات السرية

****المادة (6): التعويضات والمسؤولية****

في حال ثبوت إخلال الطرف الثاني بأي من بنود هذه الاتفاقية، يلتزم الطرف الثاني بدفع تعويض مادي مبدئي ومقطوع 6.1. للطرف الأول قدره ** (100,000 جنيه مصري فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير) ** كتعويض اتفاقي عن الضرر المبدئي الذي لحق بالطرف الأول، وذلك دون الحاجة إلى إنذار أو إثبات للضرر

لا يخل هذا التعويض الاتفاقي بحق الطرف الأول في اللجوء الفوري للقضاء المصري لطلب تعويضات إضافية عن 6.2. الأضرار الفعلية والمستقبلية التي قد تتجاوز هذا المبلغ، وأي خسارة في الأرباح أو تكاليف قانونية أو أضرار غير مباشرة

يحفظ الطرف الأول بحقه في تطبيق العقوبات والجزاءات الواردة في القوانين المصرية ذات الصلة، بما في ذلك على 6.3. سبيل المثال لا الحصر

أ. القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية

ب. القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يحق للطرف الأول اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة، بما في ذلك طلب الإجراءات المستعجلة 6.4. والأوامر القضائية لمنع استمرار الإخلال أو الإفصاح عن المعلومات السرية

**** المادة (7): عدم منح ترخيص أو ملكية فكرية ****

لا تعتبر هذه الاتفاقية أو الإفصاح عن المعلومات السرية بموجبها بمثابة منح أي ترخيص أو نقل لأي حقوق ملكية فكرية (براءات اختراع، حقوق تأليف ونشر، علامات تجارية، أسرار تجارية، إلخ) أو أي حقوق أخرى للطرف الثاني فيما يتعلق بالمعلومات السرية. تظل جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمعلومات السرية مملوكة حصرياً للطرف الأول

**** المادة (8): القانون الواجب التطبيق وفض النزاعات ****

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وتنفذ وفقاً لأحكام قوانين جمهورية مصر العربية 8.1.

تختص المحاكم الاقتصادية بجمهورية مصر العربية (أو محاكم القاهرة المختصة إن لم يكن النزاع من اختصاص 8.2. المحاكم الاقتصادية) بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية

**** المادة (9): أحكام عامة ****

قابلية الفصل: ** إذا تبين أن أي بند من بنود هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فإن ذلك لا ** 9.1. يؤثر على صلاحية أو قابلية تنفيذ باقي البنود الأخرى

الاتفاقية الكاملة: ** تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق والتفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتلغي وتحل محل ** 9.2. جميع الاتفاقيات والمراسلات والتفاهات السابقة، سواء كانت شفوية أو مكتوبة

التعديلات: ** لا يجوز تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية إلا بموجب اتفاق كتابي يوقعه الطرفان ** 9.3.

الإخطارات: ** تُرسل جميع الإخطارات والمراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية كتابة إلى العناوين المذكورة في صدر ** 9.4. هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده أحد الطرفين كتابة للطرف الآخر.

التنازل: ** لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون الحصول ** 9.5. على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

** تحريراً في التاريخ المذكور أعلاه، من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها **

**** الطرف الأول ****

السيد/ خالد [أو اسم الشركة الكامل]

:التوقيع

:الاسم

:التاريخ

**** الطرف الثاني ****

Lawlink شركة

يمثلها: [اسم الممثل]

صفته: [صفة الممثل]

:التوقيع

:الاسم

:التاريخ

**** ملاحظات هامة ****

هذه مسودة أولية ويجب مراجعتها من قبل مستشار قانوني متخصص في القانون المصري لضمان أنها تلبي جميع * المتطلبات القانونية المحددة لحالتكم بدقة وتوفر أقصى حماية

يجب ملء البيانات بين الأقواس المربعة ``[]`` بالمعلومات الصحيحة والدقيقة *

* اسم المدينة (القاهرة) واسم الممثلين وصفاتهم، وأرقام الهويات أو السجلات التجارية، والعناوين يجب أن تكون تفصيلية وصحيحة.

* التعويض الاتفاقي (100,000 جنيه) هو مبلغ مبدئي، ويمكن تعديله حسب تقدير الطرف الأول لأهمية المعلومات وحجم الضرر المحتمل.

* التحديد الدقيق لـ "الغرض المحدد" في التمهيد أمر بالغ الأهمية لتقييد استخدام المعلومات السرية *